



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**18ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo Digital nº: **0008251-86.2016.8.26.0635**      Controle nº **1608/16**  
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **WILLIAM HENRIQUE BRUNO**

Aos 10/01/17, às 15 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. João Luis Calabrese**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Digníssimo Promotor de Justiça, **Dr. Alfonso Presti**, o réu William e seu defensor, **Dr. Cleiton César Silva Santos** – OAB/SP 286951. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pela defesa foi alegado em síntese:** alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **WILLIAM HENRIQUE BRUNO**, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, com a finalidade de comércio de entorpecentes, tinha sob sua guarda, 37 microtubos plásticos contendo cocaína, 24 invólucros plásticos contendo cocaína sob a forma de crack, e 4 invólucros contendo Tricloroetileno, na forma de “lança-perfume”, substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O réu foi preso em flagrante. Notificado, apresentou defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína e tricloroetileno, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**18ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida pelo réu, para claros fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos. A negativa do réu está ilhada do conjunto de provas. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que o acusado estava traficando. De modo harmonioso, os policiais bem descreveram a conduta do réu. Estavam de patrulhamento no momento dos fatos. Já tinham abordados outros indivíduos. O réu jogou a sacola com os narcóticos atrás de um muro, atitude visualizada pelos policiais. Dentro da sacola tinha tubos com cocaína. Os milicianos não se recordam se tinha dinheiro com o réu. Como bem salientou o policial Leandro da Costa Pereira, no ténis do acusado tinha uma contabilidade do tráfico, com anotações de maconha e cocaína. Mencionam que outros indivíduos no local fugiram, e que outras pessoas foram abordadas. Não vislumbro especial contradição entre os depoimentos dos policiais em solo policial em juízo, bem descrevendo a atitude do acusado. Não há qualquer elemento a retirar a credibilidade dos depoimentos dos milicianos, sendo perfeitamente válida a prova oral produzida em juízo. De se destacar que há contradição entre a palavra da informante apresentada pela defesa e o interrogatório do acusado. A esposa do acusado mencionou que a ela, o réu e o filho voltavam de uma visita da casa de um familiar. O filho sentiu sede. Willian estacionou o carro para comprar uma água na padaria. Viu seu esposo, que não tinha drogas, sendo abordado pelos policiais. Viu o momento em que ele foi detido. Mesmo com tamanha e flagrante injustiça não desceu do carro para falar com os policiais, protestado contra a abordagem. O acusado sustentou a mesma versão, mas disse que sua esposa desceu para interpelar os policiais após a sua revoltante apreensão. Os policiais só o abordaram porque ele tinha passagem anterior. A versão do réu é nitidamente fantasiosa, sendo que nitidamente sua esposa tenta ludibriar este juízo. Como já dito anteriormente, não há qualquer elemento que permita desconfiar da lisura dos policiais, sendo mais do que certo que o acusado estava traficando. A condenação pelo narcotráfico é de rigor, diante do conjunto probatório suficiente, a indicar que o réu trazia mesmo drogas para o comércio ilícito. Vinga a ação penal. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, não deve ser aplicada ao réu, diante da reincidência do imputado, já condenado por roubo qualificado. Na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que não é caso de se exasperar a reprovabilidade da conduta do acusado. A quantidade de droga apreendida não justifica especial incremento na pena. O réu é reincidente, entretanto tal elemento será considerado na segunda fase, assim deixo de considerar os maus antecedentes, justamente para se evitar o “bis in idem”. Na segunda fase, pela agravante da reincidência, devidamente comprovada por certidão, entendo que é caso



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**18ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

de se aumentar a pena em 1/5, o que resulta na pena intermediária de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, Nada a considerar na terceira fase da dosimetria, tornando a pena intermediária em definitiva. Não tendo informações a respeito da situação econômica do acusado, mantenho o valor do dias-multa no mínimo legal. Diante da reincidência e pela quantidade de pena aplicada, o regime mais adequado é o fechado. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu WILLIAM HENRIQUE BRUNO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. O delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime hediondo, sendo intrinsecamente grave e especialmente deletério à sociedade no que concerne à saúde pública, devendo o réu iniciar cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, como determina a lei própria (três quintos da sanção, eis que reincidente). Não poderá apelar em liberdade, mantidos os requisitos a que já se submete desde o flagrante. Expeça-se mandado de prisão ou recomende-se o réu onde se encontra preso. Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente digitei, imprimi e subscrevi.

**O Meritíssimo Juiz de Direito JOÃO LUIS CALABRESE**

**Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados da r. sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.**